



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

"CALCA, JUNTOS AL BICENTENARIO"



INFORME LEGAL N°0094-2026-SGTV-GIDU-MPC.

A : ING. LUCHO CHAMPI QUISPE.
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
DE : ABG. ALEX VALENCIA PACHECO.
Sub Gerente de Tránsito, Viabilidad.
ASUNTO : Remito informe.
REFERENCIA : a. Papeleta de Infracción N°101941.
: b. RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION N° 614-2021-MPC/GM.
: c. Expediente Administrativo N° 0505-2026
FECHA : Calca, 05 de febrero de 2025.



Por medio del presente, tengo a bien remitir el presente informe a mérito de la evaluación realizada a los documentos acotados en la referencia, conforme a los términos que a continuación paso a exponer:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. En fecha 10 de octubre de 2021 se impone la Papeleta de Infracción al reglamento Nacional de Tránsito N°101941 al Sr. GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR, identificado con DNI N° 46900486 (en adelante el administrado) con código M01.
- 1.2. Mediante RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION N° 614-2021-MPC/GM, de fecha 29 de diciembre de 2021, la Gerencia de Tránsito Transporte y Seguridad Vial RESUELVE: **ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL con DNI N°46900486, domiciliado en Ccorao S/N del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco, Provincia de Calca y Departamento del Cusco, con la sanción no pecuniaria de Cancelación de Licencia de Conducir e inhabilitación definitiva para obtener Licencia de Conducir, en atención a la papeleta de infracción N°101941. (...) Sin embargo, de la verificación de la cedula de notificación existente en folios 23 del presente expediente se advierte que este no fue válidamente notificado por encontrarse fuera de jurisdicción.**
- 1.3. Mediante Expediente Administrativo N° 0505-2026, de fecha 09 de enero de 2026, el administrado GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR, identificado con DNI N° 46900486, presenta escrito con la siguiente sumilla: "Recurso de Revisión".

II. ANALISIS

- 2.1. Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972, establece que: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y actos de administración, autonomía que debe ser ejercida con sujeción al ordenamiento jurídico imperante".
- 2.2. Que, el numeral 1.1 del Artículo IV del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019 - JUS, con respecto al Principio de Legalidad, señala: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas en aplicación del principio de legalidad, en tal sentido la Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por norma legal específica.
- 2.3. Mediante RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION N° 614-2021-MPC/GM, de fecha 29 de diciembre de 2021, la Gerencia de Tránsito Transporte y Seguridad Vial RESUELVE: **ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL con DNI N°46900486, domiciliado en Ccorao S/N del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco, Provincia de Calca y Departamento del Cusco, con la sanción no pecuniaria de Cancelación de Licencia de Conducir e inhabilitación definitiva para obtener Licencia de Conducir, en atención a la papeleta de infracción N°101941. (...) Sin embargo, de la verificación de la cedula de notificación existente en folios 23 del presente expediente se advierte que este no fue válidamente notificado por encontrarse fuera de jurisdicción.**
- 2.4. No obstante, mediante Expediente Administrativo N° 0505-2026, de fecha 09 de enero de 2026, el administrado GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR, identificado con DNI N° 46900486, presenta escrito con la siguiente sumilla: "Recurso de Revisión".
- 2.5. El artículo 218 del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece (...) 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. (...)
- 2.6. Del análisis fáctico y legal del expediente administrativo, se tiene que el recurso de revisión procede únicamente en los casos en que la ley o un decreto legislativo lo establezcan expresamente. En ese sentido, la normativa aplicable el Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de Transporte y Tránsito Terrestre y sus servicios complementarios, así como el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito no contemplan dicho recurso.
- 2.7. En ese contexto, corresponde precisar que el administrado GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR, identificado con DNI N° 46900486, mediante Expediente Administrativo N° 0505-2026, de fecha 09 de enero de 2026, presentó un escrito denominado Recurso de Revisión. De la evaluación integral del referido escrito, se advierte que, en aplicación del principio de informalismo, previsto en el artículo IV, numeral 1.6 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, así como de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto

GESTIÓN
2019 - 2022

Calca: 17 FEB 2020

RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION N° 614 -2021-MPC/GM

Calca,

VISTOS:

29 DIC. 2021

El Dictamen Técnico Legal N°677-2021-SGTV-GIDU-MPC/NMM del Subgerente de Tránsito y Vialidad, Lic. Nestor Minauro Moreyra; Abg. Jaqueline Delgado Masias.

CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo N°016-2009-MTC, en su Artículo 82° prescribe que "El conductor debe acatar las disposiciones reglamentarias que rigen el tránsito y las indicaciones de los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al control del tránsito. Goza de los derechos establecidos en este Reglamento y asume las responsabilidades que se deriven de su incumplimiento."

Que, la Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su art. 17, numeral 17.1 establece que "las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre (...) b) Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre". Por otra parte, asegura que, el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC, que en su art. 5, numeral 3 prescribe que, es competencia municipal "a) supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y sus normas complementarias". De acuerdo al D. S. N° 016-2009-MPC que aprueba el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito. Esta norma en su art. 336, inciso 3 establece que "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa revista para la infracción cometido ni ha presentado su descargo ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que corresponda dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la papeleta de infracción o resolución de inicio del procedimiento sancionador, la Municipalidad Provincial o SUTRAN deberá emitir la resolución de sanción (...) procediendo contra ésta la interposición de los recursos administrativos de ley".

Que, con Oficio N°349-2021-VII MACREPOL-RPC-COM/II-R-U-CRC -SIAT de Comisario de Calca solicitando el internamiento del vehículo con placa de rodaje N°X3Y-036 en atención a la papeleta de infracción N°101941 con código de infracción M-01. Adjuntando el acta de intervención policial, certificado de dosaje etílico N°0025-0001599 y demás documentos pertinentes.

Que, con Dictamen Técnico Legal N° 677-2021-SGTV-GIDU-MPC/NMM, del 25 de noviembre del 2021, Néstor Minauro Moreyra, Subgerente de Tránsito y Vialidad- Abg. Jaqueline Delgado Masias Especialista Legal de la Subgerencia de Tránsito y Vialidad expresan que, se ha emitido la papeleta de infracción N°101941 de fecha 10 de octubre del 2021 por haber detectado la Policía Nacional del Perú que el administrado **PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL** con DNI N° 46900486 domiciliado en Ccorao S/N del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco, Provincia de Calca y Departamento del Cusco, conductor del vehículo automotor de placa de rodaje N°X3Y036 con Licencia de Conducir N°NO PRESENTÓ por haber incurrido en la infracción contra el Reglamento Nacional de Tránsito, con Código M-01, por "Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito.." calificada como MUY GRAVE, sancionable con multa del 100% de la UIT y con medida preventiva de retención del vehículo. La conducta infractora está debidamente tipificada, el infractor debidamente individualizado, habiendo cumplido con el pago de la multa de S/4,400.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS con 00/100 soles) con el recibo de pago N°089425, no ha presentado su descargo contra la papeleta de infracción en el término de ley. Corresponde emitir resolución de sanción. Adjunta la papeleta de infracción.

Que, además es de tener en cuenta que el art. 329 del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito establece que, el procedimiento sancionador al conductor se inicia de la siguiente manera: "I. Para el caso de la detección de infracciones realizadas mediante acciones de control, el procedimiento sancionar se inicia con la entrega de la copia de la papeleta de infracción (...). Asimismo, el art. 24 de la misma norma

24
24
1

GESTIÓN
2019 - 2022

Por un Calca diferente!

establece que "Cuando se detecten infracciones mediante acciones de control en la vía pública, el efectivo de la Policía Nacional del Perú, asignado al control de Tránsito impondrá la papeleta por la comisión de las infracciones que correspondan".

Que, la Papeleta de Infracción materia de análisis, está debidamente emitida surtiendo sus efectos legales y administrativos en mérito a que la infracción debidamente calificada y tipificada.

Reproduciendo los fundamentos técnico y jurídico expuestos, de conformidad con lo establecido por la última parte del art. 39° de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades y la delegación de facultades dispuesta por el señor Alcalde, mediante Resolución de Alcaldía N° 115-2019-A- MPC, de fecha 05-03-2019:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL con DNI N°46900486 domiciliado en Corao S/N del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco, Provincia de Calca y Departamento del Cusco, con la sanción no pecuniaria de Cancelación de Licencia de Conducir e inhabilitación definitiva para obtener Licencia de Conducir, en atención a la papeleta de infracción N°101941.

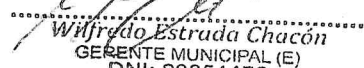
ARTÍCULO SEGUNDO : PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la presente, de acuerdo a lo establecido por ley, es computado a partir del día siguiente de notificado, de acuerdo al numeral 2 del Artículo 218 del Texto único Ordenado de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR su cumplimiento y complementación a la Subgerencia de Tránsito y Vialidad de esta Municipalidad, que debe notificar la presente conforme a Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer que, una vez adquirida la condición de resolución firme, se remita una copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Calca.

ARTICULO QUINTO: Publicar la presente resolución en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Calca.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Wilfredo Estrada Chacón
GERENTE MUNICIPAL (E)
DNI: 23854472

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
El Fedatario que suscribe Certifica que el presente documento
tenido a la vista es COPIA FIEL DEL Original, y al que
caso necesario se le dará fe.

Calca:

17 FEB 2026

Nº 3520

folios 02


Manuel Saidívar Montalvo
DNI: 41969305
FEDATARIO

23
21

NOTIFICACION N°.683-2021-SGTV-GIDU-MPC

En (lugar) **CCORAO S/N**, distrito; **SAN SEBASTIAN**, Provincia; **CUSCO**, Región; **CUSCO**, a los **30**, días del mes de **DICIEMBRE** del año **2021**, se redacta la presente Acta a los fines de dejar constancia que en el día de la fecha se procede a notificar el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: **RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N°614-2021-MPC/GM** sobre sanción administrativa, del administrado **PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL** con DNI: **46900486**, cuyo contenido íntegro se anexa a la presente en original.

El mismo **NO AGOTA LA VÍA ADMINISTRATIVA**, por lo que cumplimos con indicarle que **LOS RECURSOS QUE PROCEDEN** contra la resolución que se le notifica son los de reconsideración que se puede plantear ante la misma autoridad que emite el acto (en este caso, el Gerente Municipal) y el de apelación que se puede plantear ante la misma autoridad que emite el acto para que esta lo eleve al superior en grado (Alcalde).

El **PLAZO PARA INTERPONER LOS RECURSOS** es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

Es todo cuanto se tiene de notificar conforme a lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

Firma del administrado notificado o de la persona con la que se entiende la notificación

Firma del notificado o de quien recibe.

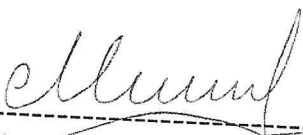
Nombre de quien recibe la notificación:

.....
DNI N°:

Afinidad con el notificado:

Fecha de la notificación: día:/mes:...../año:.....

Hora: (.....).



Firma del notificador.

Nombre del Notificador: **MILAGROS SALCEDO DELGADO**

DNI N°: **72162093**

Observaciones del notificador:

NO SE NOTIFICO AL ADMINISTRADO POR ENCONTRARSE FUERA DE JURISDICCION

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL N° 677-2021-SGTV-GIDUMPC/NMM

A : **JUAN ENRIQUE DEL MAR SANTA CRUZ**
Gerente Municipal

CC : **ING. DENNIS TORRES CABEZA**
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ASUNTO : Dictamen Técnico Legal

FECHA : 12 NOVIEMBRE del 2021

REFERENCIA : Papeleta de infracción de tránsito N° 101941 de fecha 10 OCTUBRE del 2021



30-11-2021

Por medio de la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y remitirle el Dictamen Técnico Legal recaído en el presente procedimiento administrativo sancionador sustentado en la papeleta de infracción de tránsito señalado en la referencia:

I. ANTECEDENTES:

En fecha 10 OCTUBRE del 2021 se ha emitido la papeleta de infracción N° 101941 por infracción cometida en la jurisdicción de nuestra provincia en fecha 10 OCTUBRE del 2021, en la cual el personal policial asignado a la división de tránsito ha detectado que el (la) administrado(a) GUIDO MCHAEAL PALOMINO AGUILAR, identificado(a) con , DNI N° 46900486, domiciliado en COMUNIDAD CORAO S/N, del Distrito de SAN SEBASTIAN, Provincia de CUSCO y Departamento de CUSCO, conductor(a) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X3Y036; ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento Nacional de Tránsito, tipificada con el código de infracción M01.

II. ANALISIS Y BASE LEGAL

Que la infracción tipificada con el código M01 del cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito.", infracción que se encuentra calificada como, Muy Grave sancionable con una multa pecuniaria del 100.00% de la UIT, y como sanción no pecuniaria la "Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una licencia", y como medida preventiva el: "Internamiento del vehículo y retención de la licencia de conducir"

Sustentado en el certificado de dosaje etílico N° 0025-0001599, emitido por DIRECCION DE SANIDAD SEDE CUSCO, en el cual se reporta que el conductor infractor al momento de la intervención conducía con presencia de alcohol en la sangre en proporción de 2.20 g/lt de sangre, es decir, en porcentaje mayor a lo previsto en el Código Penal, se evidencia la comisión de infracción señalada en el párrafo precedente, por lo cual, conforme a la disposición reglamentaria se ha emitido la papeleta de infracción de tránsito de la referencia.

Puesto que el numeral 2.1 del artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las funciones de control, con el apoyo de la Policía Nacional, sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y las de transporte colectivo.

Asimismo la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181, en el literal I) del numeral 17.1 del artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización: "Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º del Decreto Supremo N° 016-200-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias.

PAPELETA DE INFRACCIÓN										RUC. 20156074242	
DATOS DEL CONDUCTOR											
Apellidos		PALOMINO AGUILAR									
Nombres		GUIDO MICHAEL									
Tipo de documento		DNI N° Documento de Identidad 46900486									
Domicilio		Comunidad CEORAO SIN.									
CELULAR											
Distrito		San Sebastián		Provincia		Cusco		Región		Cusco	
Código Distrito											
N° DE LICENCIA DE CONDUCIR											
NO PRESENTE											
CLASE/CATEGORIA DE LICENCIA											
A I IIa IIb IIc											
B I IIa IIb IIc											
C I IIa IIb IIc											
D I IIa IIb IIc											
E I IIa IIb IIc											
F I IIa IIb IIc											
G I IIa IIb IIc											
H I IIa IIb IIc											
I I IIa IIb IIc											
J I IIa IIb IIc											
K I IIa IIb IIc											
L I IIa IIb IIc											
M I IIa IIb IIc											
N I IIa IIb IIc											
O I IIa IIb IIc											
P I IIa IIb IIc											
Q I IIa IIb IIc											
R I IIa IIb IIc											
S I IIa IIb IIc											
T I IIa IIb IIc											
U I IIa IIb IIc											
V I IIa IIb IIc											
W I IIa IIb IIc											
X I IIa IIb IIc											
Y I IIa IIb IIc											
Z I IIa IIb IIc											
N° DE PLACA DE RODAJE											
X 3 Y 036											
DATOS DEL VEHICULO											
N° Tarjeta de Prop. Tar. de Id. Vehículo											
Marca FIA Año de Fabricación 2016											
Tipo de vehículo M-1 Color Blanco											
Conducta de la infracción detectada											
PROCEDE DERECHO ETILICO											
Nro. 0025-0001599											
Limitado 2.20 Gr/l.											
DATOS DEL TESTIGO											
DNI/Otro											
Apellidos y Nombres											
INFRACCIÓN											
Tipo		Código		INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA INFRACCIÓN				AUTORIDAD QUE SANCIONA			
M		G1		Av./Calle/Carrilera Av. Vileaneta				Ap. Paterno TERZI			
Tránsito Muy Grave		1		Referencia Frente Drogoteca Baniños				Ap. Materno NORALES			
Tránsito Grave		2		Tipo: Público 1 2 3 Privado 4 5 6				Nombre JIM MICHAEL			
Tránsito Leve		3		Observaciones del Conductor				N° CIP 30887064			
Tránsito		4		Observaciones del Efectivo Policial				Unidad CIA-CAZCA.			
Tránsito		5		Firma del Conductor				Prueba del Testigo			
Tránsito		6		Firma del Efectivo Policial				Fílmico ☐ Fotográfico ☐ Otros ☐			
Tránsito		7						Especificar:			
Tránsito		8						Firma del Testigo			
Tránsito		9						Accidente de Tránsito Con Daños Personales			
Medida preventiva aplicada		Retención de Licencia ☐ Retención de Vehículo ☐ Internamiento de Vehículo ☐ Remoción del Vehículo ☐									

ORIGINAL



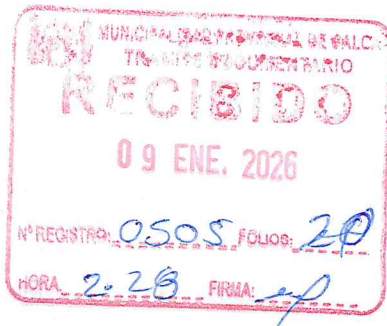
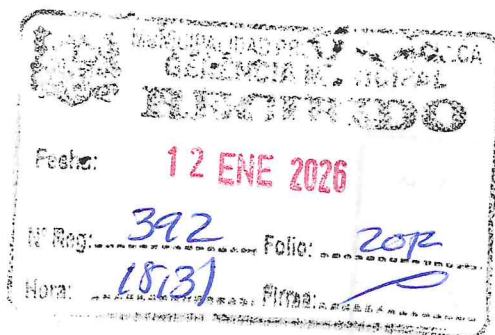
BASE LEGAL D.S.016-2009 MTC y MODIFICATORIAS

Nº 101941 A

R

Exp. No.

Esc. No. 01



Sumilla: Recurso de Revisión

Res. Gerencial de Sanción N°614-2021-MPC/GM

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Área: Gerente Municipal y Subgerencia de Tránsito y Vialidad

GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR, con DNI 46900486, con dirección domiciliaria en el Centro Poblado de Corao, del distrito de San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, señalando domicilio procesal Correo Electrónico: felixchique72@gmail.com, a Ud., con atención digo:

I.- EXPRESION CONCRETA DE LO PEDIDO

Teniendo legitimidad e interes parar obar, por ir en contra del principio de irrenunciabilidad de derechos y derecho al trabajo, entre otros, se interpone **RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISION** (Excepcional) en contra de la Resolución Gerencial de Sanción N° 614-2021-MPC/GM de fecha 29 de diciembre del 2021 que se emitió por la comisión de la infracción contenida en la Papeleta de Infracción N° 101941, con el fin de que sea **DECLARADA SU NULIDAD**.

II. – FUNDAMENTOS DE HECHO

Motivos para la nulidad

1.- Con fecha 10 de octubre del 2021, existe la infracción tipo M, Código 01, por la que se me Impone la Papeleta de infracción N° 101941, por conducir el vehículo de placa de rodaje N° X3Y-036, y las deudas impuestas por infracción Reglamento de Tránsito, ya sea, papeletas, internamiento deposito, liberación y acta de entrega del vehículo han

sido canceladas por el administrado Palomino Aguilar Guido Michael, así como la Reparación Civil de S/. 1,100,00 nuevos soles, conforme se aprecia de la boleta de depósito N° 013303, al Código 2535, efectuado ante el Banco de la Nación, con lo cual se acredita el pago de la Reparación Civil en forma total, así quedando satisfecha la Reparación Civil en su integridad, dispuesta en el Caso No. Turno Fiscal de la Primera fiscalía provincial Penal de Calca, sobre la Abstención del ejercicio de la acción penal, Disposición No. 01 de fecha 12 de octubre del 2021, que se dispone el archivo definitivo.

2.- Con la Resolución Gerencial de Sanción N°614-2021-MPC/GM, de fecha 29 de diciembre del 2021, el administrado nunca jamás ha sido notificado válidamente con el inicio del procedimiento sancionador aludido, ni mucho menos por medio del correo electrónico ni celular, tampoco en su domicilio real de la Comunidad Campesina de Ccorao del distrito San Sebastian, provincia y Dpto del Cusco, conforme lo establece el Artículo 20 numeral 20.1.2 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) tal como lo expresa el párrafo cuarto, última parte de la resolución materia de revisión, donde se colige con términos (no ha presentado su descargo contra la papeleta de infracción en el termino de ley. Corresponde emitir resolución de sanción. Adjunta la papeleta de infracción. Habiendo uedado firme el acto. Por lo que, al no haber sido emplazada con la resolución sancionador conforme a ley, ha ocurrido nulidad insalvable, conforme lo dispone la ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) y protegido Constitucionalmente. Ergo, recién el día 26 de diciembre del 2024, me entrega la Resolución de sancion impuesta a la solicitud

requerida por el administrado, conforme a la Carta No. 0138-2024-RAIP-SG-MPC, de fecha 26-12-2024, que se adjunta al presente para su mayor veracidad y probidad. .

3.- Así mismo, se tiene a la vista la papeleta de infracción N° 101941, de fecha 10/10/2021,(no presento), en este ítems, es menester señalar que en la papeleta de infracción no existe llamada telefónica realizada por un ciudadano de haber comunicado sobre tal accidente de tránsito ocurrido, tampoco tiene nombres completos, conforme se observa en el cuadro de (prueba del testigo), esta en blanco, no tiene firma, a lo cual el artículo 326-327 del Reglamento Nacional de Tránsito exige dicho cumplimiento, tampoco observo el efectivo policial respecto a tal incomparecencia del testigo exigido, conforme mas ampliamente obra de autos del expediente administrativo y demás actuados que es materia de revisión.

4.- Empero, al haber sido impuesto sanción de cancelación de licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir del presente caso, se ha atentado contra el derecho al trabajo del suscrito conforme lo indica el artículo 6 párrafo 2 y artículo 23 párrafo 3 de la Constitución Política del Estado que señala el deber y derechos de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos Constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En el presente caso, el administrado tiene el único oficio como conductor, ya que, no puede laborar en trabajos pesados por encontrarse delicado de salud (operado quirúrgicamente y de contar con una pequeña niña bajo su cuidado - padre y madre) el mismo se requiere de alimentos para su crecimiento y desarrollo biopsicosocial a su corta edad, por lo que, el oficio de

conductor me satisfacía para solventar económica y moralmente al administrado y mi pequeña hija.

III.-FUNDAMENTACION DE DERECHO

El principio de irrenunciabilidad en Perú, aplicado a afectados por accidentes de tránsito, significa que **los derechos fundamentales y las protecciones mínimas (como a la vida, integridad física, reparación) no pueden ser renunciados o cedidos por la víctima**, incluso si firma un acuerdo o declaración en contrario, ya que dichas renunciaciones anticipadas son nulas y el Estado debe proteger estos derechos inherentes a la persona humana, conforme al Artículo 5 del Código Civil y el Artículo 26 de la Constitución.

El Recurso de revisión o el amparo Constitucional, especialmente si la sanción es desproporcionada o afecta derechos fundamentales, ya que el Tribunal Constitucional ha establecido que la inhabilitación perpetua es inconstitucional y busca reemplazarla por sanciones temporales, buscando la restitución de la licencia.

Para interponer un recurso de revisión contra la cancelación de licencia e inhabilitación definitiva en Perú, la base legal principal es la **Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley N° 27181)** y su **Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. N° 033-2001-MTC y sus modificatorias)**, que establecen las causales y el procedimiento, siendo clave la aplicación de los principios constitucionales (proporcionalidad, derecho al trabajo) y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Corte Suprema sobre la inhabilitación perpetua. La inhabilitación definitiva por infracción M01 (conducir ebrio/drogado y causar accidente con incapacidad o muerte) es cuestionada constitucionalmente, permitiendo recursos (incluso de hábeas corpus o revisión de sentencia) para buscar su temporalidad, basándose en la resocialización y proporcionalidad.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS

1.- Como medios probatorios ofrezco todos los documentos actuados y tramitados, documentos con los que se prueba, que, con la resolución sancionadora y papeleta de infracción materia de revisión no existe ninguna concordancia, atentándose de esta

manera contra un derecho constitucional que es al no haber sido notificado validamente con la resolución de sanción impuesta y papeleta donde no aparece testigo alguno que haya comunicado sobre el accidente de tránsito y el derecho al trabajo.

2.- Copia Resolución Gerencial de Sanción N° 614-2021-MPC/GM de fecha 29 de diciembre del 2021 que se emitió por la comisión de la infracción contenida en la Papeleta de Infracción N° 101941, en la que, se sanciona la cancelación de licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir impuesta por el Gerente Municipal de Calca Wilfredo Estrada Chacón, el mismo que ahora es materia de revisión.

3.- Copia legalizada de la infracción tipo M, Código 01, por la que se me impone la Papeleta de infracción N° 101941, por conducir el vehículo de placa de rodaje N° X3Y-036.

4.- Dos copias legalizadas de la infracción Reglamento de Tránsito, en la que se paga por la papeleta, internamiento depósito, liberación y acta de entrega de vehículo la suma de s/. 2269.52 soles, realizado por el suscrito.

5.- Copia legalizada de la Disposición No. 01 de fecha 12 de octubre del 2021, proveniente de la Primera Fiscalía provincial Penal de Calca, donde se abstiene del ejercicio de la acción penal y se dispone el archivo definitivo a favor del administrado por haber acogido al Principio de Oportunidad y pago realizado de la reparación civil la suma de s/. 1,100.00 soles, quedando satisfecha la reparación civil en su integridad.

6.- Copia Carta No. 0138-2024-RAIP-SG-MPC, donde se me entrega recién la resolución de sanción impuesta al administrado el día 26-12-2024.

7.- Copia legalizada certificado de Taller "Cambiemos de Actitud" No. 000611 de fecha 19 de mayo del 2025.

8.- Copia original de la Receta medica - servicio de Emergencia donde sufrio operacion quirurgica el administrado.

9.- Acta de nacimiento de mi menor hija

V.- ANEXOS

1.A.- Copia Resolución Gerencial de Sanción N° 614-2021-MPC/GM de fecha 29 de diciembre del 2021 que se emitió por la comisión de la infracción contenida en la Papeleta de Infracción N° 101941, en la que, se sanciona la cancelación de licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir impuesta.

1.B.- Copia legalizada de la infracción tipo M, Código 01, por la que se me Impone la Papeleta de infracción N° 101941, por conducir el vehículo de placa de rodaje N° X3Y-036.

1.C.-Dos copias legalizadas de la infracción Reglamento de Tránsito, en la que se paga por la papeleta, internamiento depósito, liberación y acta de entrega de vehículo la suma de s/. 2,269.52 soles.

1.D.- Copia legalizada de la Disposición No. 01 de fecha 12 de octubre del 2021, proveniente de la Primera Fiscalía provincial Penal de Calca donde se abstiene del ejercicio de la acción penal y se dispone el archivo definitivo a favor del administrado Guido Micheal Palomino Aguilar.

1.E.-Copia Carta No. 0138-2024-RAIP-SG-MPC, donde recien se me entrega la resolucion de sancion impuesta al administrado.

x 1.F.- Copia legalizada Certificado de Taller "Cambiemos de Actitud" No. 000611 de fecha 18 de mayo del 2025.

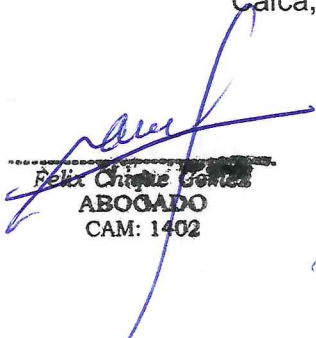
1.G.- Copia original Receta Medica - Servicio de Emergencia que sufrio el administado.

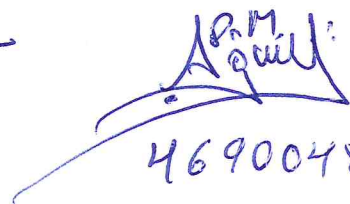
x 1.H.- Acta de nacimiento de mi menor hija

1.I.- Copia DNI del administrado

POR TANTO: A Ud., Señor Alcalde de la Provincia de Calca, pido se tenga por interpuesto el presente Recurso de revisión, a fin de que sea revisada y declarada nula conforme a ley y derecho

Calca, 9 de enero del 2026


Rella Chiriqui Gonzales
ABOGADO
CAM: 1402


46900486

RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION N° 614 -2021-MPC/GM

29 DIC. 2021

Calca,

VISTOS:

El Dictamen Técnico Legal N°677-2021-SGTV-GIDU-MPC/NMM del Subgerente de Tránsito y Vialidad, Lic. Nestor Minauro Moreyra; Abg. Jaqueline Delgado Masias.

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo N°016-2009-MTC, en su Artículo 82° prescribe que *"El conductor debe acatar las disposiciones reglamentarias que rigen el tránsito y las indicaciones de los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al control del tránsito. Goza de los derechos establecidos en este Reglamento y asume las responsabilidades que se deriven de su incumplimiento."*

Que, la Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su art. 17, numeral 17.1 establece que "las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre(..) b) Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre". Por otra parte, asegura que, el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC, que en su art. 5, numeral 3 prescribe que, es competencia municipal "a) supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y sus normas complementarias". De acuerdo al D. S. N° 016-2009-MPC que aprueba el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito. Esta norma en su art. 336, inciso 3 establece que "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa revista para la infracción cometido ni ha presentado su descargo ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que corresponda dentro de los cinco 5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la papeleta de infracción o resolución de inicio del procedimiento sancionador, la Municipalidad Provincial o SUTRAN deberá emitir la resolución de sanción (...) procediendo contra ésta la interposición de los recursos administrativos de ley".

Que, con Oficio N°349-2021-VII MACREPOL-RPC-COM/IR-U-CRC -SIAT de Comisario de Calca solicitando el internamiento del vehículo con placa de rodaje N°X3Y-036 en atención a la papeleta de infracción N°101941 con código de infracción M-01. Adjuntando el acta de intervención policial, certificado de dosaje etílico N°0025-0001599 y demás documentos pertinentes.

Que, con Dictamen Técnico Legal N° 677-2021-SGTV-GIDU-MPC/NMM, del 25 de noviembre del 2021, Néstor Minauro Moreyra, Subgerente de Tránsito y Vialidad- Abg. Jaqueline Delgado Masias Especialista Legal de la Subgerencia de Tránsito y Vialidad expresan que, se ha emitido la papeleta de infracción N°101941 de fecha 10 de octubre del 2021 por haber detectado la Policía Nacional del Perú que el administrado **PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL** con DNI N° 46900486 domiciliado en Ccorao S/N del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco, Provincia de Calca y Departamento del Cusco, conductor del vehículo automotor de placa de rodaje N°X3Y036 con Licencia de Conducir N°NO PRESENTÓ por haber incurrido en la infracción contra el Reglamento Nacional de Tránsito, con Código M-01, por *"Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito.."* calificada como MUY GRAVE, sancionable con multa del 100% de la UIT y con medida preventiva de retención del vehículo. La conducta infractora está debidamente tipificada, el infractor debidamente individualizado, habiendo cumplido con el pago de la multa de S/4,400.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS con 00/100 soles) con el recibo de pago N°089425, no ha presentado su descargo contra la papeleta de infracción en el término de ley. Corresponde emitir resolución de sanción. Adjunta la papeleta de infracción.

Que, además es de tener en cuenta que el art. 329 del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito establece que, el procedimiento sancionador al conductor se inicia de la siguiente manera: *"I. Para el caso de la detección de infracciones realizadas mediante acciones de control, el procedimiento sancionar se inicia con la entrega de la copia de la papeleta de infracción (...). Asimismo, el art. 24 de la misma norma*

Calca, 26 de diciembre de 2024

Carta N° 0138-2024-RAIP-SG-MPC

SEÑOR:

Guido Michael Palomino Aguilar

Presente. -

Asunto: Remite respuesta a solicitud.

Referencia: a) Expediente Administrativo N° 17596 de fecha 23/12/2024

Previo un cordial saludo, por intermedio de la presente, en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Texto Único Ordenado, se da atención a la información solicitada, respecto a COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN N° 614-2021-MPC/GM DE GERENCIA MUNICIPAL.

Al respecto se remite lo solicitado; Por lo que, conforme al artículo 13° del Reglamento de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM¹, usted deberá de abonar el importe de S/. 0.20, por costo de reproducción, copia simple, en caja de la Entidad, en conformidad con el Texto Unico de Procedimiento Administrativo –TUPA, vigente, una vez efectuado el pago, sírvase recoger en la Oficina de Secretaría General dentro del plazo de ley.

Atentamente;



Abog. SONIA CJUNO CCALLO
Responsable de Acceso
a la Información Pública

¹ Artículo 13° La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida, estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solicitante deberá acercarse a la Entidad y cancelar este monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción correspondiente y pueda poner a su disposición la información dentro del plazo establecido por la Ley. La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la entrega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción. Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la información, según corresponda, su solicitud será archivada.



1.0 B

0050

PAPELETA DE INFRACCIÓN										N° 101941 A		RUC. 20156074242	
DATOS DEL CONDUCTOR													
Apellidos		PALOMINO AGUILAR											
Nombres		GUIDO MICHAEL											
Tipo de documento		DNI		N° Documento de Identidad		46900486							
Domicilio		Comunidad CCORAO SIN.											
CELULAR		Correo Electr.											
Distrito		San Sebastián		Provincia		Cusco		Región		Cusco		Código Distrito	
N° DE LICENCIA DE CONDUCIR													
NO PRESENTO													
CLASE/CATEGORIA DE LICENCIA													
A													
DATOS DEL VEHICULO													
N° Tarjeta de Prop.		Tar. de Id. Vehículo		Marca		FIA		Año de Fabricación		2016		Color	
Tipo de vehículo		M-1		Color		Blanco		Conducta de la infracción detectada		PROCED. DEBATE ETICO N° 0025-0001599. Rmto 2.20 Gr/2.			
DATOS DEL TESTIGO													
DNI/Otro													
Apellidos y Nombres													
AUTORIDAD QUE SANCIONA													
Ap. Paterno		TERZI											
Ap. Materno		NORAZES											
Nombre		JIM MICHAEL											
N° CIP		30887064											
Unidad		CIA-CAZCA.											
Prueba del Testigo		Fílmica ☐ Fotográfico ☐ Otros ☐											
Especificar:													
Firma del Testigo													
Medida preventiva aplicada		Retención de Licencia ☐ Retención de Vehículo ☐ Internamiento de Vehículo ☐ Remoción del Vehículo ☐											
Accidente de Tránsito		Si ☐ No ☐											
Con Daños Personales		Si ☐ No ☐											

ORIGINAL



BASE LEGAL D.S. 016-2008-ETC Y MODIFICATORIAS

N° 101941 A



Carlos Huilca Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CCORAO
SAN SEBASTIAN - CUSCO



10

R

1.c



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
PALACIO MUNICIPAL (Plaza de Armas)
R.U.C: 20156074242

RECIBO N°:
FECHA:
CÓDIGO:

089425
12/10/2021

0000176817

CONTRIBUYENTE: PER0026397 PALOMINO AGUILAR GILBO MICHAEL

		DNI/RUC: 46900486			
Cant.	Descripción	P. Unit.	G. Adm.	Interés	Subtotal
1	INFRACCION REGLAMENTO TRANSITO PAPELETAN*101041 PLACA X34036 INFRACCION M-1	S/ 2.200.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2.200.00
1	INFRACCION REGLAMENTO TRANSITO INTERNAMIENTO DEPOSITO	S/ 22.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22.00
1	INFRACCION REGLAMENTO TRANSITO LIBERACION	S/ 47.52	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 47.52
Son: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 52/100 SOLES					Total S/ 2269.52

12/10/2021 18:37:59
IMPORTANTE: El contribuyente deberá exigir que el recibo cancelado lleve el sello de la Oficina de Caja de la municipalidad, sin este requisito carece de valor.


**PODER JUDICIAL
DEL PERÚ**
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO
JUZGADO DE PAZ DE CCORAO - SAN SEBASTIAN

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática, compuesta de 4 folios, es fiel reproducción del documento original que he tenido a la vista. la presente certificación de copia se anota en el folio no 76 del libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe.

CCORAO 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.




Carlos Huilca Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CCORAO
SAN SEBASTIAN - CUSCO

18



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CALCA

SUBGERENCIA DE TRANSITO VIALIDAD
DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR

MPC - Nº 00137

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

CONCEPTO	FECHA	RECIBO N°	IMPORTE S/.
CUSTODIA	12-10-2021	089425	22.00
DERECHO - TRAMITACIÓN	12-10-2021	089425	47.52
INFRACCIÓN	12-10-2021	089425	2,200.00
REMOLQUE - GRÚA			
TOTAL		51	2,269.52

En el Depósito Municipal dependiente de la SubGerencia de Transito, fue

Propietario GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILA con DNI N° 22175186

Conductor _____ con DNI N° _____

Domicilio real COMUNIDAD CORAO SIN SAN SEBASTIAN

Distrito SA A fin de formalizar la entrega del vehiculo de placa de rodaje N° X34-036

En mérito _____

conforme Acta de Internamiento N° 168

Los accesorios del vehiculo se entregan

12 de octubre de 2021

Firma
Liquidador



VºBº
SUB GERENTE
Y/O
ADMINISTRADOR

FIRMA
ADMINISTRADO

[Signature]

N.A.:

N.A.:

46900486

OBSERVACIONES:

propiedad 101941 (11-1)



[Signature]
Carlos Huilca Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CORAO
SAN SEBASTIAN - CUSCO

ORDENANZA MUNICIPAL N° 17-2020 MPC.

12

1.D



MINISTERIO PUBLICO
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CALCA

CEDULA DE NOTIFICACIÓN N° 01-2021

CASO N° 1806044501-2021-000-0 – TURNO FISCAL

Nombre y Apellido del Destinatario:

PALOMINO AGUILAR, GUIDO MICHAEL

Domicilio:

CALLE ESPINAR S/N – COYA – CALCA – CUSCO - PROCESAL

REFERENCIA:

FINALIDAD : PARA CONOCIMIENTO

MATERIA : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD

Por Disposición del señor Fiscal Grace Perez Terrazas se cumple con notificarle la Disposición N° 01-2021 de fecha doce de octubre de 2021 a fojas 3, Dispone la Abstencion de la Accion Penal. Anexos, adjunta Disposición N° 012021.

PARA SER LLENADO POR EL NOTIFICADO:

Persona que recibe la notificación: _____

Firma y D.N.I, fecha y hora.

01/12/2021

OBSERVACIONES:

Notificado en despacho fiscal.

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO: _____

13



Carlos Huilca Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CCORAO
SAN SEBASTIAN - CUSCO



MINISTERIO PÚBLICO
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
DE CALCA

CASO N° TURNO FISCAL

ABSTENCIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL.

DISPOSICION N° 01

Calca, doce de octubre del
Años dos mil veintiuno.

I.-DADO CUENTA:

Puesto en Despacho Fiscal para calificar la presente denuncia signada con el Caso N° (Turno Fiscal), seguida contra **GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR**, por el delito contra La Seguridad Pública - Peligro Común en la modalidad de Conducción de Vehículo en estado de ebriedad, en agravio de **La Sociedad, representado por el Ministerio Publico.**

ATENDIENDO.-

Que, previamente se pone en conocimiento del imputado los hechos que se le imputan, los cuales son: Del acta de Intervención Policial de fecha 10 de octubre de 2021, se tiene que, personal policial de la Comisaría PNP de Calca se hizo presente por inmediaciones de la Av. Vilcanota, altura del frontis de la discoteca Brushiño (rompemuelle) donde al medio de la vía observaron dos vehículos automotores, una denominado UT1, categoría M1, marca volkswagen, modelo voyage, color blanco, con placa de rodaje X3W-027 conducido por Wilber Huaman Pacheco y la denominada UT2, categoría M1, marca Kia, modelo rio, color blanco claro, de placa de rodaje X3Y-036, conducido por la persona de Guido Michael Palomino Aguilar, donde dichos vehículos protagonizaron un accidente de transito, choque con daños materiales y lesiones personales, siendo evacuado el segundo de los nombrados al Centro de Salud de Calca para su atención medica donde fue diagnosticado etilismo agudo y herida en el rostro, siendo dado de alta.

Se conoce que, cuando al unidad móvil (UT1) se dirigía a la localidad de Urubamba, a la altura de la Av. Vilcanota, frontis de la discoteca Brushiños (rompemuelle) fue impactado por la (UT2) el cual se dirigía hacia Cusco, perdiendo el control del volante la UT1, presentando daños materiales. En esa se hizo contar que los conductores intervenidos presentarían síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas quienes fueron conducidos a la Comisaria PNP de Calca y ser puesta a disposición de la sección de transito para las



Carla Huilco Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CCORAO
SAN SEBASTIAN - CUSCO

que se ha cumplido en su totalidad, conforme se aprecia de la boleta de depósito N° 013303, al código 2535, efectuada ante el Banco de la Nación, por la suma de S/ 1,100.00 soles, con lo cual se acredita el pago de la Reparación Civil en forma total, fijada en la Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad y la cancelación del 10% de la reparación civil la suma de S/. 100.00 (cien con 00/100 soles) con lo cual verifica que ha quedado satisfecha la reparación Civil en su integridad.

SEXTO.- En este mismo sentido, cabe mencionar que el Artículo 2°, Numeral 4, del Código Procesal Penal Vigente establece que: **"Realizada la diligencia prevista en el inciso 3 y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención.** Esta disposición impide bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos." Por lo tanto, estando a lo indicado en el considerando anterior, se ha demostrado que la reparación civil ha sido plenamente satisfecha.

Por las razones antes expuestas, y de conformidad a lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 2° del Código Procesal Penal Vigente, y por las razones antes expuestas, esta Primera Fiscalía Provincial Penal de Calca.

DISPONE:

PRIMERO: ABSTENERSE DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, contra **GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR**, por el delito contra La Seguridad Pública – Peligro Común en la modalidad de **Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de La Sociedad**, ordenándose el **ARCHIVO DEFINITIVO** de los actuado, una vez consentida y/o recurrida que sea la presente disposición, notificándose a las partes conforme a ley, tomándose razón donde corresponda.-

SEGUNDO.- Advirtiéndole del examen de autos que la parte agraviada en los hechos investigados resulta ser la sociedad, la misma que conforme establece el artículo 1 de la LOMP. Es representada por esta institución y que tiene conocimiento de los hechos y en razón de que el investigado cumplió con el pago acordado en Acta de Principio de Oportunidad; consecuentemente, corresponde **DECLARA CONSENTIDA** la presente disposición. **NOTIFIQUESE.--**

GPT/povy/.

ERIK VERA ALARCON
FISCAL PROVINCIAL TITULAR
Primera Fiscalía Provincial Penal de Calca
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN




Carlos Huilca Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CCORAO
SAN SEBASTIÁN - CUSCO

Calca, 26 de diciembre de 2024

Carta N° 0138-2024-RAIP-SG-MPC

SEÑOR:

Guido Michael Palomino Aguilar

Presente. -

Asunto: Remite respuesta a solicitud.

Referencia: a) Expediente Administrativo N° 17596 de fecha 23/12/2024

Previo un cordial saludo, por intermedio de la presente, en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Texto Único Ordenado, se da atención a la información solicitada, respecto a COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN N° 614-2021-MPC/GM DE GERENCIA MUNICIPAL.

Al respecto se remite lo solicitado; Por lo que, conforme al artículo 13° del Reglamento de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM¹, usted deberá de abonar el importe de S/ 0.20, por costo de reproducción, copia simple, en caja de la Entidad, en conformidad con el Texto Único de Procedimiento Administrativo -TUPA, vigente, una vez efectuado el pago, sírvase recoger en la Oficina de Secretaría General dentro del plazo de ley.

Atentamente;


Abog. SONIA CJUNO CCALLO
Responsable de Acceso
a la Información Pública

¹ Artículo 13° La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida, estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solicitante deberá acercarse a la Entidad y cancelar este monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción correspondiente y pueda poner a su disposición la información dentro del plazo establecido por la Ley. La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la entrega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción. Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la información, según corresponda, su solicitud será archivada.



1.F.4



Autorizada por



CERTIFICADO DE TALLER CAMBIEMOS DE ACTITUD N° 000611

Se le otorga el Certificado a: PALOMINO AGUILAR GUIDO MICHAEL
con Licencia de Conducir N° Z46900486 en reconocimiento por haber aprobado el TALLER CAMBIEMOS DE ACTITUD, según lo estipulado en el Art. N° 315 del Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Transito, aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC, dictado del el 18 de Marzo del año en curso, con un total de 6 horas dictadas.

Wanchaq, 18 de Marzo del 2025

DIRECTOR
Tapia Estrada Juan Cesar
Representante Legal




Carlos Huilca Palomino
DNI: 23967093
JUEZ DE PAZ COMUNIDAD CCORAO
SAN SEBASTIÁN - CUSCO



Clínica
Peruano Suiza

RECETA MÉDICA - SERVICIO DE EMERGENCIA

SEXO: M ☐ F ☐

NOMBRE y APELLIDO: Polonio Aguilar Gudi EDAD: 26 FECHA: 26/11/25 HORA: 11:25
SERVICIO: PISO ☐ OBSERVACIÓN ☐ SOP ☐ UCIN ☐ AMBULATORIO ☐ UCI ☐ HISTORIA CLÍNICA:
SALUDPOL ☐ SOAT ☐ SIS ☐ PARTICULAR ☐ EPS ☐ ESPECIALISTA ☐ SEG. INTERNACIONAL ☐ N° DE CAMA:

ITEM	MEDICAMENTO	FORMA DE PRESENTACIÓN	CONCENTRACIÓN	DOSIS y DURACIÓN DE TRATAMIENTO
1	Omopazul	200-p		1 tb 7am
2				en 24hrs
3				
4				
12 5	Ciprofloxacino	500-p		1 tb 8am 8pm
6				
7				
15 8	Clonidicina	300-p		1 tb 8am 3pm 11pm
9				
10				
15 11	Motemigel	500-p		1 tb 8am 3pm 11pm
12				
13				
06 14	Motoblo prima	10-p		1 tb 8am 3pm 11pm
15				
16				

DIAGNOSTICO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

N° SINIESTRO:

FIRMA Y SELLO LIC.
CEF

FIRMA Y SELLO LIC.
GRUPO GENERAL MEDICO
CMP 44196 RNE 28699
RNE
EsSalud

FIRMA PCTE
FARMACIA

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO

N° 90547322

Código Único de Identificación
CUI

FECHA DE NACIMIENTO

14 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA

2:26 PM

LOCALIDAD

CUSCO / CUSCO / CUSCO (07 01 01 000)

LUGAR DE OCURRENCIA

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

SEXO

FEMENINO

Nombre:	NAOMI SHANTAL PALOMINO INCHISANA	
DATOS DE LOS PADRES	PADRE	MADRE
Prenombres	GUIDO MICHAEL	LESLI
Primer Apellido	PALOMINO	INCHISANA
Segundo Apellido	AGUILAR	HUALLPAYUNCA
Nacionalidad	PERUANA	PERUANA
Documento de Identidad	DNI/LE 46900486	DNI/LE 71513914
Domicilio de la madre	AV. PRINCIPAL S/N. CUSCO CALCA COYA	

FECHA DE REGISTRO

22 DE DICIEMBRE DE 2017

OFICINA REGISTRAL

CUSCO / CUSCO / CUSCO (07 01 01 000)

DECLARANTE / VÍNCULO

LESLI INCHISANA HUALLPAYUNCA / MADRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DNI/LE 71513914

DECLARANTE / VÍNCULO

GUIDO MICHAEL PALOMINO AGUILAR / PADRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DNI/LE 46900486

REGISTRADOR CIVIL

PAUCAR RODRIGUEZ, YULDER BASILIDES

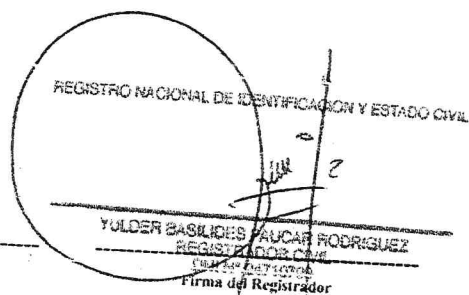
DNI

24710799

OBSERVACIONES

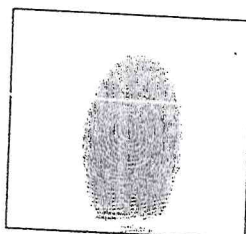

Firma del Declarante


Firma del Declarante

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

YULDER BASILIDES PAUCAR RODRIGUEZ
REGISTRADOR CIVIL
CUI 24710799
Firma del Registrador



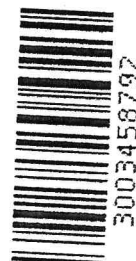
Impresión dactilar



Impresión dactilar



Impresión dactilar



3003458792

 **REPÚBLICA DEL PERÚ**
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI
46900486-0



Apellidos
PALOMINO AGUILAR

Pre nombres
GUIDO MICHAEL

Sexo M **Nacionalidad** PER **Fecha de nacimiento** 01 01 1992

Estado civil
SOLTERO

Fecha de caducidad
13 11 2035

Fecha de emisión
13 11 2025

Nro. de tarjeta
0209040023





46900486

Guido Michael Palomino Aguilar


Dirección
COMUNIDAD CCORAO S/N

Departamento / Provincia / Distrito
CUSCO/CUSCO/SAN SEBASTIAN

Cuarto nivel **079105**
Ubigeo de nacimiento **200101**
Grupo de votación **ZSS133**
Donación de órganos **Nº**
Grupo y factor sanguíneo


Carman Velarde Koechlin
Jefa Nacional



Indica
Pier.

I<PER46900486<3<<<<<<<<<<<<
9201017M3511130PER<<<<<<<<<<2
PALOMINO<<GUIDO<MICHAEL<<<<<